

0004616-40.2008.8.26.0001

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Paula Marie Konno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... dos fatos, confirmou que fazia do tráfico seu meio de vida e que conheceu o ofendido, pois ambos eram traficantes da região. Assim, de rigor a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo: 07 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verificam-se as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. O acusado contava com 20 anos de idade (fl. 386) e confessou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004616-40.2008.8.26.0001 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004616-40.2008.8.26.0001

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria - 3262/2008 - 74º Distrito Policial - Parada de Taipas, 580/2008 - 74º Distrito Policial - Parada de Taipas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco de Sousa de Jesus

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Marie Konno

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu a presente ação penal contra FRANCISCO DE SOUSA DE JESUS, qualificado nos autos, tendo-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV c.c. artigo 29, ambos do Código Penal.

Realizou-se, na presente data, julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

À série de quesitos apresentada, os jurados, por maioria de votos, reconheceram a ocorrência de homicídio consumado, afastando ambas as qualificadoras.

Assim, de rigor a condenação do acusado.

Na primeira fase da dosimetria, cuida-se de acusado primário, conforme certidão de fls. 386/390, pois as demais condenações do acusado referem-se a fatos praticados

posteriormente ao crime em tela e, assim, não podem ser consideradas. Todavia, a conduta social do acusado admite a fixação da pena acima do mínimo. Em seu interrogatório realizado na presente data, o acusado, que contava com 20 anos de idade à época dos fatos, confirmou que fazia do tráfico seu meio de vida e que conheceu o ofendido, pois ambos eram traficantes da região. Assim, de rigor a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo: 07 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verificam-se as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. O acusado contava com 20 anos de idade (fl. 386) e confessou a prática delitiva. O Inquérito Policial estava arquivado nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal desde 2009 e somente com a confissão do acusado em sede policial, no ano de 2017, foi possível determinar o desarquivamento do IP (fls. 113 e 129/130). Assim, a pena retorna ao patamar mínimo: 06 anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, nada a considerar.

Dessa forma, a reprimenda resta definida em 06 anos de reclusão, à míngua de elementos aptos à majoração.

REGIME DE CUMPRIMENTO:

É caso de fixação do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena corporal nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. O acusado, conforme já mencionado anteriormente, fazia do tráfico seu meio de vida e o presente crime foi praticado no contexto da traficância praticada na Zona Norte da Capital, após um entrevero entre o acusado e o ofendido.

Não é caso de aplicação do artigo 387, §2º, do CPP à míngua de elementos acerca do requisito subjetivo.

PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA:

O réu não poderá apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a aplicação da lei penal deve ser garantida, notadamente após a condenação. Ademais, é certo que o acusado possui diversas condenações criminais que contam com longuíssima pena a cumprir – cerca de 74 anos (fls. 386/390), evidenciando a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

Incabível a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porquanto se trata de crime praticado com violência contra a pessoa.

Pelo exposto, tendo o Tribunal do Júri julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação, condeno FRANCISCO DE SOUSA DE JESUS à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, declarando-o como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Custas nos termos da lei. Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe. Na hipótese de interposição de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Procedam-se às anotações de praxe. Expeça-se o necessário.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca da Capital e as partes por intimadas.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022, às 19h08min.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA